

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사 통 보

제 목 ■■ 현지채용 인력 채용비위 행위 발생 시 조치기준 미비
소 관 부 서 ◆◆◆◆◆본부 ○○○○○○○○○○○○팀(■■ 해외 비즈니스센터)
조 치 부 서 ◆◆◆◆◆본부 ○○○○○○○○○○○○팀(■■ 해외 비즈니스센터)
내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)은 국내 문화산업의 ■■ 진출 및 국제교류 등의 업무를 수행하기 위해 ■■ 해외 비즈니스센터(이하 “■■센터”라 한다)를 ■■ 현지에 두고 있으며, ■■센터는 관할 업무 수행을 위해 현지직원을 채용하고 있다.

한편, ○○○○○○○○○○○○팀은 ■■센터의 원활한 운영을 위한 지원·관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「■■ 근로기준법」의 구체화 하위 법령인 「2021년 제36호 임금제도에 관한 행정부령」 제58조 및 제63조에 따르면, 사용자가 근로자에게 징계조치의 일환으로 범칙금을 부과할 수 있으며, 범칙금 부과를 위해서는 근로계약, 사규 또는 단체협약에 그러한 징계 사유와 요건에 관한 관련 규정이 존재하여야 한다고 되어있다.

그리고 같은 법 및 그 구체화 하위 법령인 「2021년 제35호 기간제계약, 인

력파견, 근무 및 휴식시간, 근로계약 해지에 관한 행정부령」에 따르면, 사용자는 근로자가 근로계약, 사규 또는 단체협약에 정한 긴급한 특성의 위반(중대한 위반¹⁾) 행위를 하였음을 이유로 근로자와의 근로관계를 즉시 적법하게 해지할 수 있다고 되어있다.

따라서 ○○○○○○○○○○팀 및 ■■센터는 회사에 손해를 입히는 중대한 위반행위에 대한 범칙금 부과 또는 적법한 근로관계 해지 등을 위해 규정 또는 근로계약서 등에 관련 사항을 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실이 이번 특정감사 기간(2024. 3. 11. ~ 2024. 12. 31.) 중 「해외 사무소운영규칙」, 「■■ 현지직원 운용매뉴얼」 및 「■■ 현지직원 근로계약서」 표준서식 등 관련 규정 및 근로계약서 등을 점검한 결과, 허위 또는 위조된 설명을 제공하여 회사에 손해를 입히는 경우 등 중대한 위반행위에 대해 범칙금을 부과하거나 근로관계를 해지할 수 있는 규정 또는 조항이 구체적으로 마련되어 있지 않아 현지직원의 채용비위 등 중대한 위반 행위가 발생하여도 적절한 조치가 어려운 실정이다.

-
- 1) a. 사기, 절도, 회사의 물건 또는 금전을 횡령하는 경우
b. 허위 또는 위조된 설명을 제공하여 회사에 손해를 입히는 경우
c. 업무환경에서 취하는 것, 술을 마시는 것, 마약, 향정신성 물질 및 기타 중독성 물질을 사용 또는 배포하는 경우
d. 업무환경에서 부정한 행위 또는 도박행위를 하는 경우
e. 업무환경에서 동료 또는 사용자를 공격, 박해, 협박 또는 성적 추행을 하는 경우
f. 동료 또는 사용자에게 제반 법령에 위배되는 행위를 하자고 설득하는 경우
g. 고의 또는 과실로 회사의 물건을 위험한 상태에 처하도록 방치 또는 훼손하여 회사에 손해를 끼치는 경우
h. 근무장소에서 고의 또는 과실로 동료 또는 사용자가 위험에 처하도록 방치하는 경우
i. 국가의 이익을 위한 경우를 제외하고, 비밀로 유지되어야 할 회사의 비밀을 폭로 또는 유출하는 경우
j. 회사 내에서 5년 이상의 징역형에 처할 수 있는 기타 행위를 한 경우

관계부서 의견

○○○○○○○○○○팀은 근로계약서에 중요한 사항 추가 등 현지 법률검토를 통해 고려해볼 수 있는 사항이라고 하였다.

■ ■ 해외 비즈니스센터는 벌칙금 부과 또는 적법한 근로관계 해지 등 적정 조치를 위한 조항을 관련 매뉴얼에 신설하겠다고 하였다.

조치할 사항 원장은 ■ ■ 해외 비즈니스센터 현지직원이 회사에 손해를 입히는 중대한 위반행위 시 ■ ■ 해외 비즈니스센터가 해당자에 대한 벌칙금 부과 또는 적법한 근로관계 해지 등 적정 조치를 할 수 있도록, 근로계약서 또는 규정 등에 관련 사항을 구체적으로 명시하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)